1. 질의사항

- 1) 본 거래에서 매입/매도 확약을 결합해 볼 때 자본시장법상 주식 관련 장외파생상품으로 해석할 수도 있는지, 해당하지 않는 경우 보유 주식 매매의 부수 약정으로 판단하는 근거를 로펌 등을 통해 확인해 주실 수 있는지

[BKL]

결론

- ㈜코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사(이하 "**KLI**")의 매입확약과 이지스리츠포트폴리오일반사모부동산투자신탁제3호(제1-1종) 및 이지스K-리츠일반사모부동산투자신탁(제2-1종)(이하 총칭하여 "**본건 펀드**")의 매도확약(이하 "**본건 확약**")은 ㈜코람코라이프로지스위탁관리부동산투자회사(이하 "**본건 리츠**")의 종류주식과 분리하여 거래될 수 없고, 가격변동에 따른 손익을 산정·정산하는 구조가 아니며, KLI가 본건 리츠 지분을 취득하기 위한 주식 거래의 일부로 체결되는 것이므로, 장외파생상품이 아니라 본건 리츠 종류주식 매매에 부수하는 약정으로 해석될 가능성이 높다고 판단됩니다.

구체적 검토

가. 파생상품

- 자본시장법은 파생상품을 다음과 같은 계약에 따른 권리로 정의합니다(자본시장법 제5조 제1항).
  ① 기초자산이나 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 의하여 산출된 금전등을 장래의 특정 시점에 인도할 것을 약정하는 계약 (선도계약)
  ② 당사자 어느 한쪽의 의사표시에 의하여 기초자산이나 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 의하여 산출된 금전등을 수수하는 거래를 성립시킬 수 있는 권리를 부여하는 것을 약정하는 계약 (옵션계약)
  ③ 장래의 일정기간 동안 미리 정한 가격으로 기초자산이나 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 의하여 산출된 금전등을 교환할 것을 약정하는 계약 (스왑계약)

④ 위 ① 내지 ③의 계약과 유사한 것으로서 시행령으로 정하는 계약

- 파생상품은 그 가치가 그와 독립하여 존재하는 자산이나 가격 등 기초자산의 가치에서 파생하는, 즉 기초자산의 가치에 따라 가격이 변동하는 상품으로, 주로 일방 당사자가 기초자산이나 그 가격 등에 관하여 보유하는 위험을 거래상대방에게 이전하여 위험의 전부 또는 일부를 해소함으로써 손실을 회피하기 위한 목적(헤지거래), 위와 같은 위험이 없음에도 불구하고 그러한 위험의 전부 또는 일부를 이전하는 거래를 통하여 가격변동으로부터 이익을 얻거나 금융조달비용을 절감하는 등 이익을 얻기 위한 목적(차익거래)으로 체결됩니다(한민, 온주 자본시장법 제5조, 2024년).
- 본건 확약에서 KLI는 매입기한까지 본건 리츠 종류주식을 매입할 의무를 부담하고, 본건 펀드는 KLI가 매도를 요청하면 이를 매도할 의무를 부담합니다. 두 확약을 결합하여 보면, 당사자 쌍방이 기초자산인 본건 리츠 종류주식을 장래에 고정된 가격으로 매매할 의무를 지고, 그 시기만 KLI가 정하는 것인바, 본건 확약은 주식의 선도매매 계약과 그 실질이 동일합니다.
- 매도확약만 떼어 보면 KLI의 일방적인 의사표시로 매매가 성립한다는 점에서 옵션계약과도 비슷하다고 볼 여지도 있으나, KLI는 매입확약에 따라 본건 리츠 종류주식을 매입할 의무를 부담하고 있으므로, KLI는 매매 여부 자체를 결정하는 것이 아니라 매매의 시기를 정할 권리만을 가진다고 볼 수 있습니다.
- 다만, 위 요건을 문언대로 적용하면, 주식을 장래에 매매하기로 하는 약정은 대부분 파생상품에 해당한다고 볼 수 있고, 파생상품은 기초자산으로부터 그 가치가 파생되어 기초자산의 가격변동에 따른 손익을 거래하는 계약이라는 점에서 기초자산의 매매와 구별되는바, 주식 매매에 관한 약정이 파생상품에 해당하는지는 문언상 요건만으로 판단할 것이 아니라고 사료됩니다. 그 약정이 기초자산과 독립하여 거래되거나 그 가치가 실현될 수 있는지, 기초자산의 가격 등에 연동하여 손익을 산정·정산하는 구조인지, 그 목적이 가격변동 위험의 거래에 있는지 아니면 기초자산 자체의 이전에 있는지를 함께 고려하여 판단하여야 할 것으로 사료됩니다.

나. 본건 확약에의 적용

(1) 기초자산과의 독립성

- 본건 확약은 본건 리츠 종류주식 인수의 근거가 되는 주주간계약에 따라 그 체결일에 함께 제출됩니다(주주간계약 제3.5조, 제4.5조). KLI의 매입의무는 본건 펀드가 종류주식을 적법하게 취득하여 보유하고 있을 것을 선행조건으로 합니다(매입확약서 제3항 ②). 종류주식의 의결권 등 주주의 권리는 주식 명의인에게 귀속되며, 종류주식이 양도되는 경우에만 양수인이 동일한 내용의 매도확약서를 제출하고 양도인의

지위를 승계하며, 종류주식의 매입 이외의 목적으로 사용될 수 없습니다(매입확약서 제6항, 제7항, 매도확약서 제7항, 제8항, 주주간계약 제7.6조). 즉, 본건 확약상 권리·의무는 종류주식과 분리하여 양도할 수 없습니다.

- 또한 본건 확약에 대하여는 별도의 프리미엄이나 수수료가 지급되지 않고, 본건 펀드는 종류주식을 인도하는 방법으로만 그 권리를 실현할 수 있습니다. 이러한 점에서 본건 확약은 종류주식과 독립하여 거래되거나 평가되는 권리라고 보기 어렵습니다.

(2) 가격 산정 및 결제 방식

- 본건 확약에 따른 매매대금은 발행가액에 해당 종류주식의 정관상 누적적 우선배당 중 미지급분 상당액을 더한 금액이며(주주간계약 제3.4조, 제4.4조), 이는 기초자산의 시가나 지수에 연동하여 산출되지 않습니다. 아울러, 본건 확약은 차액을 금전으로 정산하는 방식 없이 주식의 인도와 대금의 지급으로만 이행되는바, 본건 확약이 가격변동에 따른 차익을 주고받기 위한 계약이 아니라 주식 자체를 이전하기 위한 계약의 성격이라는 점을 뒷받침합니다.

(3) 목적

- 본건 확약은 KLI가 본건 리츠를 통하여 안양물류센터에 투자하는 구조의 일부입니다. KLI는 거래종결 자금 일부를 종류주식 투자자로부터 조달하고, 이후 그 지분을 매입하여 종국적으로 본건 리츠 지분 전부를 보유하려는 것입니다. 주주간계약이 직접 양수 외에 본건 리츠의 유상감자와 KLI의 유상증자 참여를 결합하는 방식도 "매입"에 포함하는 것(주주간계약 제3.1조, 제4.1조) 역시, 본건 확약의 목적이 본건 리츠 지분의 이전에 있음을 보여 줍니다.
- 본건 확약에 따른 매입가격이 고정되어 있으므로 본건 리츠 종류주식의 가치변동 위험이 KLI에 귀속되는 효과는 있다고 볼 여지는 있으나, 이는 매매대금을 정하고 이행을 장래로 정한 주식매매계약에서 매수인이 그 사이의 가치변동 위험을 부담하는 것과 같이 주식 매매에 수반하는 결과일 뿐, 그 위험 자체를 거래 대상으로 한 것으로 보기는 어렵습니다.

(4) 소결

- 이상과 같이 본건 확약은 본건 리츠 종류주식과 분리하여 거래될 수 없고, 매매대금이 기초자산의 가격 등에 연동하여 산정되거나 차액으로 정산되지 않으며, KLI의 단계적 지분 취득을 위한 주식 거래의 일부로 체결되는 것이므로, 별개의 금융투자상품인 장외파생상품이 아니라 본건 리츠 종류주식 매매에 부수하는 약정으로 해석될 가능성이 높을 것으로 사료됩니다.

- 2) 이지스자산운용이 KLI리츠에 대해 5% 이상 지분을 보유 및 대량보유상황보고 공시를 진행하고 있는 상황에서 본 건 우선주 투자에 따른 이해상충 우려에 대한 법무법인 의견을 부탁드리고자 합니다.

[BKL]

결론

- 본건 펀드가 본건 리츠로부터 종류주식을 인수하는 것은 부동산투자회사법(이하 "**부투법**") 제30조에 따른 거래 제한의 대상에 해당할 여지가 있는바, 본건 리츠는 이에 대해 이사회 및 주주총회 특별결의 등 예외 요건을 충족할 필요가 있습니다. 다만, KLI의 본건 매입은 위 투부법 제30조에 따른 거래 제한의 대상이 아닌 것으로 판단됩니다.
- 이지스자산운용이 운용하는 펀드 중 KLI 주식을 보유한 5개 펀드(이하 "**KLI투자펀드**")와 본건 펀드 사이에 본건 매입확약과 관련하여 이해상충 발생 가능성이 있으므로, 이지스자산운용은 이를 자본시장법 제44조에 따라 관리하여야 합니다. 또한, 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 자본시장법상 미공개중요정보 등 정보의 교류를 적절히 차단하여야 합니다.

구체적 검토

가. 부투법 제30조에 따른 거래 제한

부동산투자회사는 그 자산관리회사와 자산의 투자·운용 업무에 관한 위탁계약을 체결한 다른 부동산투자회사(부투법 제30조 제1항 제3호) 및 해당 부동산 투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주(이하 "**주요주주**")와 그 특별관계자(같은 항 제2호) 등과 증권의 매매 등의 거래행위를 하는 것이 원칙적으로 금지되고(부투법 제30조 제1항, 제21조 제1항, 제2항), 다만 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 주주총회의 특별결의를 받은 거래 등은 예외적으로 허용됩니다(부투법 제30조 제2항 제3호, 같은 법 시행령 제34조 제2항 제1호).

이 때, "특별관계자"는 특수관계인과 공동보유자를 말하고(부투법 제14조 제2항 제1호, 자본시장법 시행령 제141조), "특수관계인"에는 계열회사 등이 포함되며(금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조 제1항), "공동보유자"에는 (i) 주식등을 공동으로 취득하거나 처분하는 행위, (ii) 주식등을 공동 또는 단독으로 취득한 후 그 취득한 주식을 상호

양도하거나 양수하는 행위, (iii) 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 공동으로 행사하는 행위를 할 것을 합의한 자가 포함됩니다(자본시장법 시행령 제141조 제2항).

(1) 본건 리츠의 종류주식 발행 및 본건 펀드의 인수

종류주식 발행 당시 본건 리츠의 주주는 KLI뿐이므로, 본건 펀드가 본건 리츠의 주요주주인 KLI의 특별관계자에 해당하는지 여부가 문제됩니다.

투자신탁이 다른 회사에 출자할 경우의 계열회사 관계에 대하여 공정거래위원회의 유권해석은, "상법상 회사에 속하지 아니한 펀드의 피투자회사에 대한 계열회사 여부 판단과 관련하여 일반적으로 집합투자업자, 신탁업자, 투자자 어느 쪽의 계열회사로 편입하지 않습니다. 이는 자본시장법 규정들에 따라 신탁업자(소유명의자), 투자자(자금제공자)는 피투자회사 주식에 대한 의결권·처분권이 없고, 집합투자업자는 의결권 행사는 가능하나 지배목적이 아닌 투자자 보호 차원에서 제한적으로 행사가 허용되기 때문입니다. 다만, 집합투자업자 또는 투자자가 투자 목적을 벗어나 피투자회사에 대해 실질적으로 영향력을 행사하는 경우 당해 피투자회사는 공정거래법 시행령 제3조의 지배력 요건에 따라 집합투자업자 또는 펀드의 계열회사에 해당한다고 볼 수 있습니다. 이 때 피투자회사의 계열회사 여부는 펀드의 현황, 투자자 구성·투자규모, 투자자·집합투자업자의 주식취득 목적 및 임원 선임권 보유 여부, 주주협약, 이사회 의사결정구조 등을 종합적으로 고려하여 판단됩니다."(기업집단과-395호, 2017. 4. 12.)라며, 원칙적으로 투자신탁의 집합투자업자, 신탁업자 또는 투자자의 계열회사로 편입되지 아니한다는 입장입니다. 따라서, 투자자가 KLI의 경영에 사실상 영향력을 행사한다는 등의 사정이 없는 이상 KLI는 본건 펀드의 집합투자업자, 신탁업자, 투자자의 계열회사에 해당하지 않을 것으로 판단됩니다.

한편, 본건 펀드는 주주간계약에 따라 본건 리츠 종류주식을 취득한 후 이를 KLI에 양도하기로 KLI와 합의하였으므로, 본건 리츠 주식에 관하여 형식상 KLI의 공동보유자로 해석될 가능성이 있습니다. 공동보유자를 포함하는 특별관계자 개념은 본래 대량보유상황보고나 공개매수에서 지배력을 합산하기 위한 것으로, 투자금 회수 조건으로 지배주주와 매매 약정을 한 투자자를 지배주주와 동일시하여 거래 제한을 적용하는 것은, 주요주주의 영향력 남용을 막으려는 위 규정의 취지와 맞지 않는 것으로 해석될 여지도 있습니다. 다만, "공동보유자" 해당 여부를 판단함에 있어서 특별히 예외사항 등이 규정되어 있지 않고 법령 문언해석상 당사자들 사이에 주식을 취득한 후 그 취득한 주식을 상호양도하거나 양수하는 행위를 할 것을 합의하면 공동보유자에 해당하는 것으로 해석될 가능성이 높다고 판단됩니다. 따라서 본건 리츠는 위 신주발행에 관하여 이사회 승인과 주주총회 특별결의를 거칠 필요가 있다고 판단됩니다.

(2) 본건 매입

KLI의 제12기 사업보고서(2026. 5. 31. 주주명부 기준)에 의하면 KLI의 주요주주는 한국스탠다드차타드은행(12.10%)과 신한은행(10.95%)이며, 위 두 은행 모두 미래에셋자산운용주식회사(이하 "**미래에셋**")가 운용하는 투자신탁의 신탁업자입니다.

앞서 살펴본 바와 같이 투자신탁이 다른 회사에 출자하는 경우에도 원칙적으로 투자신탁의 집합투자업자, 신탁업자 또는 투자자의 계열회사로 편입되지 않고, 이지스자산운용이 운용하는 KLI투자펀드의 KLI 지분을 합산하여도 100분의 10 미만이라는 점을 고려하면, 본건 펀드는 KLI의 주요주주 및 그 특별관계자에 해당하지 않는 것으로 보이고, 따라서 KLI의 본건 매입은 위 부투법 제30조 제1항에 따른 거래 제한의 대상이 아니라고 판단됩니다.

나. 자본시장법상 이해상충 방지의무 등

집합투자업자는 집합투자업의 영위와 관련하여 (i) 집합투자업자와 투자자 간, 특정 투자자와 다른 투자자가 간의 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가하고, 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하여야 하며, 만약 이해상충이 발생할 가능성이 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 투자자에게 알려야 하며, 이해상충 발생 가능성을 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 투자자 보호에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 거래를 하여야 하고, 이러한 이해상충발생 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되면 해당 거래를 하여서는 아니됩니다(자본시장법 제44조, 이하 "**이해상충방지의무**"). 또한, (iii) 집합투자업자는 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 자본시장법상 미공개중요정보 등 정보의 교류를 적절히 차단하여야 합니다(자본시장법 제45조, 이하 "**정보교류차단의무**").

KLI투자펀드는 KLI의 주주이고, 본건 펀드는 KLI로부터 총 180억원 규모의 매입확약을 받은 상대방으로서, 이지스자산운용과 위 펀드의 투자자들 간 및 투자자들 상호간 이해상충 이슈가 있을 수 있습니다. (i) 이해상충 이슈를 해소하기 위해서는 이지스자산운용의 내부통제기준이 정하는 바에 따라 이해상충방지를 위한 절차 및 방법을 준수하는 등 투자자보호에 문제가 없는 수준으로 이해상충 발생 가능성을 낮추어야 진행해야 할 것입니다. 투자자 보호에 문제가 없는 수준으로 낮추었는지 여부는 일률적인 기준이 있는 것이 아니므로 답변에 제한이 있으나, 위 펀드 투자자들의 이익이 보호되도록 선관주의/충실의무에 따라 거래조건을 합리적으로 정하였다는 등의 근거가 있다면 투자자 보호에 문제가 없는 수준으로 위험이 낮춰진 것으로 평가될 수 있을 것입니다. 또한, 이지스자산운용의 내부통제기준에 따른 절차/방법 등을 준수하여 정보교류차단의무를 위반하지 않도록

하여야 할 것입니다.